



Nr. 293 Kabinettsitzung vom 1. September 1924, 17.30 Uhr

R 43 I/1396 , Bl. 2-9

Anwesend: Jarres, Luther, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, Generalkom. Schmid; StS Joel, Zweigert, v. Maltzan, Trendelenburg, Geib, Krohne, Sautter; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Schlieben, Stapenhorst, Hoffmann; Gesandter Ritter; MinR Walther, Schäfer; RegR Engel; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Herabsetzung der Gütertarife der Deutschen Reichsbahn.
2. Mittellandkanal.
3. Fortbestehen des Reichskommissariats für Aus- und Einfuhrbewilligung
4. Personalsache. [...]
5. Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches.

1. Herabsetzung der Gütertarife der Deutschen Reichsbahn.

Der Reichsverkehrsminister ¹: Aus politischen Gründen habe sich das Reichskabinett vorbehalten, zu der Frage einer Ermäßigung der Gütertarife in der jetzigen Zeit Stellung zu nehmen. Die Frage sei nunmehr außerordentlich dringend geworden, da die Interessenten eine Tarifiermäßigung erwarteten und in dieser Erwartung mit dem Versand gewisser Güter zur Zeit warteten, wie z. B. mit dem Versand von Kohle und Holz.

Es könne der rechtliche Einwand erhoben werden, daß die jetzige Reichsbahn nicht befugt sei, die Tarife zu ändern, da das neue Eisenbahngesetz schon publiziert sei ². Diese Bedenken teile er jedoch nicht. Bis zum Übergang des Betriebes an die neue Gesellschaft ³ sei die jetzige Gesellschaft noch zu Tarifänderungen befugt.

Empfohlen werde vom ständigen Ausschuß des Reichseisenbahnrats eine alsbaldige wirksame Ermäßigung der Kohlentarife, und zwar denke der Ausschuß an eine Senkung von 20%. Eine derar-

¹ Die folgenden Ausführungen des RVM geben im wesentlichen den Inhalt einer Kabinettsvorlage des RVM vom 9. 8. wieder (R 43 I/1068 , Bl. 72f).

² Gemeint ist das „Gesetz über die Dt. RB-Gesellschaft“, das zusammen mit den anderen Gesetzen zur Durchführung des Dawes-Gutachtens am 30.8.24 verkündet worden war (RGBl. II, S. 272). Nach § 33 des Gesetzes geht die Befugnis zur Änderung der Eisenbahntarife auf die Dt. RB-Gesellschaft über, die dazu allerdings die Genehmigung der RReg. einholen muß.

³ Die Übernahme des Betriebs der RB durch die neue Dt. RB-Gesellschaft erfolgt erst am 11.10.24, nachdem die Voraussetzungen des § 47 des „Gesetzes über die Dt. RB-Gesellschaft“ (s. Anm. 2) erfüllt sind.

tige Ermäßigung würde rein rechnungsmäßig einen Einnahmeausfall von etwa 96 Millionen Goldmark jährlich zur Folge haben. Folgende Bedenken ständen dieser Ermäßigung entgegen. Ein Tarifabbau lediglich bei der Kohle würde allerstärkste Enttäuschung im deutschen Wirtschaftsleben hervorrufen. Von einem derartigen Abbau würde unmittelbar nur die Kohlenindustrie Vorteile haben, dagegen keinesfalls die Industrien, die weniger Kohle verbrauchten oder *unmittelbar* auf der Kohle ansässig seien, bei denen also Frachtermäßigungen der Kohle keine Rolle spielten; ebenso wenig würde die Landwirtschaft hierdurch eine fühlbare Erleichterung erhalten. Ob die *mittelbare* Wirkung der Frachtsenkung für Kohle tatsächlich so groß sein werde, wie es offenbar der Ausschuß des Reichseisenbahnrats annehme, erscheine ihm immerhin ungewiß. Eine derartige weitgehende Ermäßigung der Kohlentarife würde ferner die Frachtsätze für Kohle bereits bei 561 km unter die Frachtsätze der Vorkriegszeit bringen. Die Öffentlichkeit würde schließlich der Reichsbahnverwaltung trotz der erheblichen Einbuße an Einnahmen dauernd den Vorwurf machen, daß sie die allgemeinen Tarife (einschl. 7% Verkehrssteuer) 65% über den Friedenssätzen halte.

Um diesem Vorwurf den Boden zu entziehen, komme in Frage, wie bei den letzten Malen sämtliche Klassen des Normaltarifs gleichmäßig um etwa 10% zu ermäßigen⁴. Eine derartige Tarifiermäßigung koste leider wesentlich mehr, rein rechnungsmäßig etwa 240 Millionen Goldmark jährlich. Sie könne daher den Haushalt der Reichsbahn empfindlich stören, wenn man auch damit rechnen könne, daß wenigstens ein gewisser Teil dieses rechnungsmäßigen Ausfalls durch Mehrverkehr wieder einkomme. Der Ausschuß des Reichseisenbahnrats rechne mit einer Steigerung des Verkehrs. Einzelne Mitglieder hätten allerdings ihm (dem Reichsverkehrsminister) erklärt, daß sie sich über diesen Punkt doch zweifelhaft seien.

Es komme nun in Frage, ob man nicht mit den Wirtschaftskreisen Fühlung nehmen solle in der Richtung, daß sie auch die Warenpreise ermäßigten, wenn die Gütertarife herabgesetzt würden. Edmund Stinnes habe ihm geschrieben, daß die Ruhrkohlenindustrie bereit sei, in diesem Sinne in Verhandlungen einzutreten.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat zu erwägen, ob man nicht folgende Rechnung aufstellen könne: Wenn die Zustände an Ruhr und Rhein wieder normal gestaltet seien, dann könne man auf einen bestimmten Betrag von Mehreinnahmen in der Eisenbahn aus diesen Gebieten rechnen. Die Tarife könne man ungefähr in der Weise ermäßigen, daß man diesen Betrag in der Reichsbahn weniger einnehme als früher.

Der *Reichsverkehrsminister* wies darauf hin, daß man bei Wiederherstellung normaler Beziehungen an Ruhr und Rhein ungefähr einen Betrag von 220 Millionen Goldmark auf der Ausgabenseite der Reichsbahn sparen würde.

Der *Reichsernährungsminister* Er sei vollkommen davon überzeugt, daß billigere Tarife das Wirtschaftsleben ankurbeln würden. Während die Preise für manche Produkte unter dem Vorkriegspreis lägen, sei der Tarif weit höher als in Vorkriegszeiten. Zum Beispiel betrage bei künstlichem Dünger der Gütertarif 145% des Vorkriegspreises, der Preis für den Dünger selber nur 75% im Vergleich zur Vorkriegszeit.

Er bitte dringend, eine allgemeine Herabsetzung der Normal- und Ausnahmetarife zu erwägen⁵.

Staatssekretär Trendelenburg: Eine allgemeine Frachttarifiermäßigung halte er für sehr erwünscht. Damit müsse auch eine Herabsetzung der Umsatzsteuer verbunden werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* Er warne davor, die Wirtschaft durch eine alleinstehende Maßnahme wie Herabsetzung der Gütertarife wieder in Gang bringen zu wollen. Mit diesem Vorgehen habe man schlechte Erfahrungen gemacht. Man müsse unbedingt mit den Wirtschaftskreisen Fühlung nehmen, daß sie bei Herabsetzung der Gütertarife auch ihrerseits die Warenpreise

⁴ Eine allgemeine Ermäßigung der Gütertarife um 10% hatte gemäß Kabinettsbeschluß vom 25. 2. bereits am 1. 3. stattgefunden.

⁵ Einen entsprechenden Antrag hatte der REM im Interesse der Landwirtschaft in einem Schreiben vom 21. 8. an die Rkei gestellt (R 43 I/1068, Bl. 116-119).

ermäßigten. Vor allem müsse auch auf eine Herabsetzung der Bankprovisionen hingewirkt werden. Die Frage einer Herabsetzung der Umsatzsteuer müsse er noch prüfen.

Staatssekretär Trendelenburg: Einer Herabsetzung der Bankprovisionen habe bisher der Umstand entgegengestanden, daß der Reichsbankpräsident die Banken in ihren Provisionssätzen geschützt habe.

Staatssekretär Geib: Er teile den von dem Herrn Reichsernährungsminister und von Staatssekretär Trendelenburg vertretenen Standpunkt.

Staatssekretär Joel: Was die Ermäßigung der Provisions- und Zinssätze anbelange, so sei es vielleicht interessant zu hören, daß Polen neuerdings den Kampf gegen übermäßige Zinsen und Provisionen durch ein Gesetz aufgenommen habe, dessen Bestimmungen durchaus beachtlich seien.

Die Befugnis der Reichsbahn zur Änderung von Tarifen könne nicht zweifelhaft sein, da das neue Eisenbahngesetz keine Übergangsbestimmungen treffe.

Das *Kabinett* faßte folgenden Beschluß:

Das Reichskabinett hat keine Bedenken gegen eine Ermäßigung der Gütertarife auf der Deutschen Reichsbahn, deren Einzelheiten dem Reichsverkehrsministerium überlassen bleiben sollen. Eine allgemeine Ermäßigung der Gütertarife wird als erwünscht bezeichnet.

Vor einer Herabsetzung soll jedoch noch mit dem Reichsbankpräsidenten Schacht Fühlung in der Richtung genommen werden, daß auf eine Herabsetzung der Provisionssätze der Banken und evtl. auch der Zinssätze hingewirkt wird. Es soll ferner mit Wirtschaftskreisen Fühlung genommen werden dahingehend, daß die Wirtschaft eine Ermäßigung der Warenpreise vornimmt, wenn die Gütertarife herabgesetzt werden.

Über diese Fragen soll noch eine Ressortbesprechung zwischen dem Reichsverkehrs-, Reichsfinanz- und Reichswirtschaftsministerium stattfinden ⁶.

2. Mittellandkanal.

Der *Reichsverkehrsminister* ⁷: Die Vollendung des Mittellandkanals durch Herstellung des Schlußstückes von Hannover bis Magdeburg und seine Fortsetzung bis Groß-Berlin durch einen Ausbau des Ihle- und Plauer-Kanals sei von der Preußischen Landesversammlung bereits am 4. Dezember 1920 einstimmig beschlossen worden. Schon vorher habe Preußen den westlichsten Teil von Hannover bis Peine nebst Zweigkanal nach Hildesheim in Angriff genommen, um den aus dem Felde zurückkehrenden Mannschaften Gelegenheit zur Arbeit zu bieten. Mit dem Übergange der Wasserstraßen auf das Reich habe dieses in einer Vereinbarung mit den am Kanal beteiligten Ländern Preußen, Braunschweig, Sachsen und Anhalt übernommen, diese Notstandsarbeiten fortzusetzen und den Mittellandkanal nach den Beschlüssen der Preußischen Landesversammlung zu vollenden, soweit die Finanzlage des Reichs dazu die Möglichkeit biete, und unter der Voraussetzung, daß die Länder sich bei der Aufbringung der Mittel mit einem Drittel der Baukosten beteiligten.

Aus Mangel an Mitteln habe das Reich nicht gebaut. Nunmehr biete sich die Gelegenheit, durch die Gemeinschaftsgruppe deutscher Hypothekenbanken die erforderlichen Mittel in Amerika zu erhalten, und zwar mit Hilfe der Ausgabe von Hypothekenspfandbriefen ⁸. Der Ausgabekurs würde 97% betragen, der Zinsfuß 8%, die Provision 3%. Es werde eine Aktiengesellschaft zu gründen sein, deren Aktien zu # dem Reich und zu # den Ländern gehören müßten. 70% der Unkosten machten die Arbeitslöhne aus.

Über die besondere Bedeutung des Mittellandkanals für den Verkehr brauche er wohl nicht viel zu sagen. Besonders wichtig sei auch der Gesichtspunkt, daß die Reichsbahn in ihrer Tarifgestal-

⁶ Mit Rundschreiben vom 19. 9. teilt der RVM mit: Er habe eine 10%ige Ermäßigung der normalen Gütertarife sowie einer Reihe von Ausnahmetarifen ab 18. 9. angeordnet (R 43 I/1068, Bl. 145f).

⁷ Der RVM bezieht sich im folgenden auf seine schriftlichen Kabinettsvorlagen vom 28. 6. und 25. 8. (R 43 I/2141, Bl. 75-87, 102f).

⁸ In den Vorlagen des RVM (s. Anm. 7) ist von einer Anleihe in Höhe von 260 Mio GM die Rede, die in 10 Jahren rückzahlbar ist.

tung nicht mehr frei sei und daß die Tarife des Mittellandkanals die Reichsbahntarife beeinflussen könnten. Parlamentarische Schwierigkeiten befürchte er bei Annahme der Vorlage nicht.

Der *Reichsminister der Finanzen* Es sei vor allem notwendig, die 800 Millionen-Anleihe⁹ zu erhalten. Er fürchte nur, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt die Aufbringung eines Betrages von 260 Millionen Goldmark im Anleihewege der Zeichnung der 800 Millionen-Anleihe im Wege stehen könne. Er habe ferner das Bedenken, daß der geplante Zinsfuß für die 260 Millionen Mark zu hoch sei.

Staatssekretär Krohne: Seines Wissens sei die Anleihe von 800 Millionen Mark in Amerika schon placiert. Stelle man jetzt wieder die Ausführung des Projektes zurück, dann habe man keine Sicherheit, ob man später den erforderlichen Kredit für die Vollendung des Mittellandkanals in Amerika erhalten werde.

Staatssekretär Trendelenburg: Zweifellos sei der Bau des Mittellandkanals dringend erwünscht. Zwischen den vielen privaten Kreditbedürfnissen der deutschen Wirtschaft und der Anleihe von 800 Millionen Mark bestehe keine Konkurrenz, wohl aber sehe er eine Konkurrenz zwischen der 800 Millionen-Anleihe und der Anleihe von 260 Millionen Mark für den Mittellandkanal. Dabei müsse die 800 Millionen-Anleihe unbedingt vorgehen. Auch er halte den geplanten Zinsfuß für zu hoch. Erst kürzlich habe das Kohlensyndikat einen amerikanischen Kredit für ein Jahr zu einem Zinsfuß zu 6¾% erhalten.

Der *Reichs ernährungsminister* Auch er halte es für zweckmäßig, noch etwas zu warten, bis ein billigerer Zinsfuß zu erreichen sei.

Der *Reichsminister der Finanzen* Abgesehen davon, daß es bisher an einer etatsrechtlichen Ermächtigung zur Aufnahme der Anleihe fehle, müsse er vor allem noch darauf hinweisen, daß bei allen derartigen größeren Geldgeschäften unbedingt die Zustimmung des Reichsbankpräsidenten eingeholt werden müsse.

Staatssekretär Geib: Vom Standpunkt seines Ressorts begrüße er die geplante Vollendung des Mittellandkanals.

Staatssekretär Krohne wies darauf hin, daß Preußen einen Anspruch auf Vollendung des Kanals habe. Das *Kabinet* beschloß, der Aufnahme einer Anleihe im Sinne der Vorlage des Reichsverkehrsministers vom 28.6.1924 in grundsätzlicher Beziehung zuzustimmen. Die Ausführung soll jedoch einem besonderen Kabinettsbeschuß vorbehalten bleiben, dem zunächst eine Verständigung zwischen dem Reichsverkehrsminister, dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichsbankpräsidenten vorangehen soll¹⁰.

3. Fortbestehen des Reichskommissariats für Aus- und Einfuhrbewilligung

Staatssekretär Trendelenburg führte aus, daß das Reichskommissariat für Aus- und Einfuhrbewilligung im Haushalt für 1924 als spätestens am 30. September wegfallend bezeichnet worden sei. Die Geldbeträge seien daher nur in Höhe eines halbjährigen Betrages vom 1. April bis 30. September 1924 ausgebracht.

Es habe sich nun als notwendig herausgestellt, daß das Reichskommissariat auch über den ursprünglich festgesetzten Zeitpunkt hinaus erhalten bleibe, da die auf Grund der allgemeinen Wirtschaftslage notwendigen Maßnahmen nicht so hätten gefördert werden können, daß das Reichskommissariat entbehrlich geworden wäre¹¹.

Das *Kabinet* beschloß die Beibehaltung des Reichskommissariats für Aus- und Einfuhrbewilligung vorläufig bis zum 31. Dezember 1924.

[...]

⁹ Gemeint ist die im Dawes-Plan vorgesehene Anleihe von 800 Mio GM.

¹⁰ Diese Frage wird erneut in der Kabinettsitzung vom 31. 10. behandelt (Dok. Nr. 347, P. 3).

¹¹ Vgl. hierzu die Kabinettsvorlage des RWiM vom 27. 8. in R 43 I/1174, Bl. 147.

4. Personalsache. [...]

5. Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches.

Staatssekretär Joel führte aus ¹², daß im September 1922 der damalige Reichsminister der Justiz Radbruch der Reichsregierung den Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches nebst einer Denkschrift vorgelegt habe. Zu einer Beschlußfassung über den Entwurf sei es bisher jedoch nicht gekommen. Im Reichstag und in der Öffentlichkeit sei die Verzögerung, welche die Strafrechtsreform hierdurch erfahren habe, wiederholt beklagt worden. Erst kürzlich habe die Deutsche Landesgruppe der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung auf ihrer Tagung in Hamburg in einer Entschlieung die Fortfhrung der Strafrechtsreform gefordert.

Wie stark das Bedrfnis nach einer grundstzlichen Umgestaltung des Strafrechts sei, zeige sich besonders deutlich darin, da die Reichsregierung sich bereits gentigt gesehen habe, wichtige Gruppen von Fragen der Strafrechtsreform durch Sondergesetze wie das Jugendgerichtsgesetz und die Geldstrafengesetze vorwegzunehmen. Eine Reihe anderer Fragen sei aber ebenso dringend wie diese Punkte, insbesondere die Verstrkung der Machtmittel des Staats gegen das gewerbsmige Verbrechen und gegen verbrecherische Irre sowie eine Regelung der Frage des Rechtsirrtums. Es knne bei einer weiteren Hinausschiebung der Gesamtreform nicht ausbleiben, da auch diese Fragen durch Novellen geregelt werden mten. Damit werde die Gesamtreform vllig in Frage gestellt, Deutschland werde die fhrende Stellung, die es auf dem Gebiete des Strafrechts Jahrzehnte hindurch gehabt habe und die durch die Verzgerung der Reformarbeiten vllig gefhrdet sei, endgltig einbuen. Auch das der Verwirklichung nahe Ziel einer Rechtsangleichung auf dem Gebiete des Strafrechts fr Deutschland und sterreich werde wieder in unerreichbare Ferne gerckt werden, wenn das Kabinett nunmehr den Entwurf nicht verabschiede.

Seines Erachtens brauche das Kabinett nur zu einigen politischen Fragen Stellung zu nehmen, wie z. B. der Frage der Todesstrafe, zu den Delikten der Abtreibung, des Ehebruchs, des Zweikampfes und des bisherigen § 175. Nach Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch das Kabinett werde der Entwurf wohl ungefhr ein Jahr im Reichsrat beraten werden.

Das Kabinett beschlo Vertagung ¹³.

¹² StS Joel bezieht sich im folgenden auf eine Kabinettsvorlage des RJM vom 5. 7. (R 43 I/1214 , Bl. 372-375).

¹³ Zur Beschlufassung des Kabinetts ber den Entwurf s. Dok. Nr. 354, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 293 Kabinettsitzung vom 1. September 1924, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1012–1018 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D293>